

**SECCIÓN CIVIL Y DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE
POZUELO DE ALARCÓN. PLAZA Nº 3**

Vía de las dos Castillas, 33 - Ática 3 , Planta Baja - 28223

Tfno: 917994600,917994596

Fax: 917141769

plazajudic3.pozuelo@madrid.org

43005680

NIG: 28.115.00.1-2023/0004683

Procedimiento: Diligencias previas 469/2023

Delito: Delitos sin especificar

Denunciante: D./Dña. DIEGO GARCIA RICO RODRIGUEZ

Investigado:

D./Dña. HAMZA BEGGAR IBNROUIN

LETRADO D./Dña. DIEGO CARDONA VALERO

D./Dña. MAROUANE BOUALI

LETRADO D./Dña. LUIS AUXILIO TORRES MARTINEZ

AUTO NÚMERO 692/2025

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. M.CARMEN
NEIRA FORMIGO

Lugar: Pozuelo de Alarcón

Fecha: 18 de noviembre de 2025.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En este Órgano Judicial se han recibido las actuaciones que preceden en virtud de atestado de POZUELO DE ALARCON-COMISARIA LOCAL, con fecha , habiéndose acordado que su tramitación se realice por el Diligencias previas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 779.1.1º y 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, pues a la vista del resultado de las diligencias practicadas y en particular de la declaración del denunciante en sede judicial, que manifestó que no vio quién le arrancaba la cadena, y que además fue un tirón por detrás, y añade por ello que duda de que pudiera reconocerle. Y en cuanto a la testigo, manifiesta en el mismo sentido que no vio el momento en que le quitaron el collar al denunciante, y si bien conocía de vista a los investigados, que “no vio a ninguno de ellos quitar el collar a Diego”, por lo que de conformidad con el art. 641.2 LECR, procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones al no identificarse autor.

Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes



Madrid, 18 de noviembre de 2025. Firmado digitalmente por SSII JUSTICIA C.M.

Emitted by AS CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016

Fecha 2025.11.18 13:43:34 CET

469/2023

Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón. Plaza nº 3 - Diligencias previas

1 de 2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1019342832152054484844**

actuaciones.

A consecuencia del sobreseimiento acordado quedan sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran impuesto con anterioridad al investigado.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a las demás partes personadas y a las víctimas del delito en la forma prevista en el art. 636 de la LECrim.

Contra esta resolución cabe interponer **RECURSO DE REFORMA** y **SUBSIDIARIO DE APELACIÓN** dentro de los **TRES DÍAS** siguientes a su notificación, o bien, **RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO** dentro de los **CINCO DÍAS** siguientes a la última notificación.

Lo acuerda y firma S.S^a. Doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez El/La Letrado/a de Administración de Justicia

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1019342832152054484844**

Este documento es una copia auténtica del documento Auto sobreseimiento provisional firmado electrónicamente por M.CARMEN NEIRA FORMIGO, M. ANGELES VELARDE CURESES